

감사결과처분(요구)서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채(요)알로부터 각1개월내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙』 제70조 제1항 규정에 의거, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 『동법 시행령』 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해야 한다. <개정 1999. 9. 9., 2014.11. 4., 2019. 9. 17.>

- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다.): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『전기공사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간
- 『정보통신공사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
- 『소방시설공사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
- 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률 시행령』 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
- 『지하수법』에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

2. 현황 및 지적내용

○ 공사 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	업종제한	하자기간	비고
2021년 △△△안내표지판 정비공사	27,520	‘21.05.27.~06.20.	금속구조물·창호·온실공사업	‘21.06.22.~‘22.06.21.	

- △△△△△△△△△△는 “2021년 △△△안내표지판 정비공사”를 시행 하였으나, 『국가를당사자로하는계약에관한법률』 시행규칙 제70조(하자담보책임기간)에 의거, 상기 공사의 경우 하자담보책임기간을 2년으로 산정하여야 함에도, 계약서 작성시 착오로 하자담보책임기간을 1년으로 작성 하였으며, 별도 변경 없이 준공 처리하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

※ 『건설산업기본법 시행령』 별표4 하자담보책임기간 발취

－ 전문공사: 철물(2년)

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 하자담보책임기간 변경 징구

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련